

1502053-86.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertiooga

Foro: Foro de Bertiooga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertiooga

Foro de Bertiooga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertiooga - SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502053-86.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502053-86.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIELLE DE CARVALHO PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Consta na denúncia que: Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 14 de junho de 2021, às 19h11, na Rodovia Rio Santos, Km 229, 1, Sítio São João, Área Rural, nesta cidade e comarca de Bertiooga, DANIELLE DE CARVALHO PINTO, qualificada a fls. 09 em concurso de agentes e unidade de designios com a adolescente R C S, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1.404 (um mil quatrocentos e quatro) porções de cocaína, pesando 1.940kg (um quilo novecentos e quarenta gramas); 1046 (um mil e quarenta e seis) porções de crack, pesando aproximadamente 330,0g (trezentos e trinta gramas) e 667 (seiscentas e sessenta e sete) porções de maconha, pesando aproximadamente 1.950kg (um quilo novecentos e cinquenta gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19, laudo de constatação preliminar de fls. 17/18 e fotografias de fls. 13/16. Segundo apurado, na data dos fatos, DANIELLE e a adolescente estavam no interior de um ônibus que trafegava sentido Guarujá-Bertiooga, trazendo consigo as drogas acima descritas, já embaladas individualmente e prontas para o comércio espúrio, dentro de uma mochila. Ocorre que, Policiais Militares que faziam patrulhamento de rotina pelo local receberam, via rádio, a informação da prática do crime, juntamente com as características de Danielle e Roselane, razão pela qual decidiram fazer a abordagem. No interior do ônibus os agentes públicos localizaram a denunciada e a adolescente sentadas lado a

lado e, durante a revista pessoal, encontraram as drogas mencionadas, bem como R\$84,25 (oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) com Danielle e R\$80,00 (oitenta reais) com a adolescente, oportunidade em que confessaram que cada uma receberia R\$100,00 (cem reais) para entregar as drogas para pessoa que se recusaram a identificar. Afora a confissão informal da denunciada, a forma como estavam acondicionadas as drogas, a quantidade apreendida e as circunstâncias do flagrante, são elementos que estão a indicar, com a segurança necessária, que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros Efetuada a prisão em flagrante delito, concedeu-se liberdade provisória (fls. 59/65).

Defesa prévia às fls. 117/118.

A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2022 (fl. 120).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, bem como interrogada a acusada (fl. 139).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade delitiva está demonstrada por: a) auto de prisão (fls. 04/05); b) boletim de ocorrência (fls. 12/15); c) auto de constatação (fls. 20/21); d) auto de exibição e apreensão (fl. 22); e) laudo toxicológico (fls. 78/80 e 129/133).

A testemunha Raimundo declarou que estava de serviço, em operação pelo Sítio São João, quando o COPOM irradiou que duas garotas estavam transportando entorpecentes em um ônibus que vinha de Guarujá para Riviera. Aguardaram na Rodovia, efetuando a abordagem. Identificaram as garotas. A Danielle estava com uma mochila no colo. Havia maconha, crack e cocaína. Indagadas, elas narraram que estavam transportando os entorpecentes e que ganhavam R\$ 100,00. A outra moça era menor. Não se recorda se elas falaram que era a primeira vez. Não conhecia nenhuma das duas. Tinha R\$ 84 com a Danielle e R\$ 80 com a menor. Foram apreendidos ao todo 4,5kg de entorpecente.

A testemunha Wesley Aparecido Vitorio declarou que: estava em operação no Bairro Sítio São João quando o COPOM anunciou pelo rádio que duas mulheres traficavam em ônibus vindo do Guarujá, passando as características delas. Realizaram a abordagem na Rodovia, identificando as duas. Danielle tinha uma mochila. Na delegacia foi feita revista pessoal, achando R\$ 84,00 e R\$ 80,00 no bolso delas. Elas falaram que receberam R\$ 100,00 pelo transporte, tendo usado parte do dinheiro para passagem e comer alguma coisa. Não se recorda de ter perguntado se era a primeira vez dela. A outra é menor. Foram muitos entorpecentes, salvo engano mais de 3kg.

Em seu interrogatório, declarou que tem 33 anos. Solteira. Com filhos de sete e onze anos. Trabalha em lanchonete. Ela ia com a amiga para buscar isso, mas a amiga não quis ir. Foi convidada por ela. Na rodoviária, ela pegou a bolsa e voltou. Não ficou com a bolsa no colo. Sabia que haveria drogas. Ela disse que ia ser só um pouco de maconha. Estava precisando do dinheiro. As drogas foram retiradas na rodoviária de Guarujá. Foi a primeira vez. A R mora perto da casa do irmão da declarante. Não sabia que ela era adolescente. Ficou sabendo recentemente que ela teria envolvimento com o tráfico, que o marido dela foi preso e que ela foi para a Fundação Casa. Foi porque estava precisando. Ela somente a convidou para pegar as drogas, afirmando que a declarante receberia R\$ 100,00. Precisava de dinheiro em razão do falecimento dos pais, precisando do dinheiro para os filhos e o irmão. Arrepende-se do que aconteceu.

De se ressaltar que o fato de a mochila estar com a ré ou no chão se mostra impertinente, já que confessada a ciência quanto ao produto espúrio a ser transportado. Nesse sentido, prevê o artigo 29 do Código Penal a comunicabilidade das circunstâncias objetivas, em atenção ao concurso de pessoas.

Plausível, por outro lado, a afirmação de ausência de ciência quanto à menoridade de R. é plausível. Observo que a adolescente, que contava com 17 anos à data dos

fatos (fl. 09), declarou manter união estável com terceiro e ser mãe de dois filhos. Não se trata de pessoa evidentemente com menos de dezoito anos, de sorte que a afirmação da ré de que somente a conheceria da vizinhança, por si só, não é suficiente para demonstrar a ciência da causa de aumento de pena. A dúvida, portanto, beneficia a ré.

Tratando-se de crime de tráfico de drogas com agente primário, impõe-se analisar o cabimento ou não da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p, 4º da Lei 11.363/2006. Conforme vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça, a mera caracterização do agente como o responsável pelo transporte ou venda do entorpecente, por si só, não se mostra suficiente para se afastar o benefício. Com efeito, em atenção ao princípio da presunção de inocência, exige-se prova robusta da inserção habitual do traficante em organização criminosa, o que demonstra prova específica:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o?consequente reconhecimento?do tráfico privilegiado, exige?que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ). 3 O agente que, na qualidade de ?mula do tráfico? agiu de modo esporádico como como transportador da droga ? ainda que em grandes quantidades ? mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Não se reconhece o tráfico privilegiado se, a partir do?modus operandi?da prática delitiva e de elementos concretos para se concluir o agente integra organização criminosa ou exerce o transporte de entorpecentes a serviço delas com habitualidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em julgamento, observo que há elevada quantidade (mais de um quilo) e variedade (maconha, cocaína e crack) de drogas, o que pesa em desfavor da ré. Por outro lado, depreende-se do relato dos policiais que a ré, desde a sua prisão em flagrante, declarou que estava transportando a droga por R\$ 100,00, enquadrando-se justamente na condição de "mula do tráfico". De fato, a quantidade de dinheiro apreendido com a ré - R\$ 84,25 - reforça a versão apresentada, já que muito inferior ao necessário para a comercialização direta do entorpecente. Portanto, embora haja necessidade de modulação do redutor do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, não é o caso de seu afastamento.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 103 a 104 demonstra a primariedade. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável.

Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, conforme fundamentação retro, a quantidade e a variedade de drogas serão valoradas na terceira fase da dosimetria, razão pela qual deixo de invoca-las nesta oportunidade,

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Incidente a atenuante da confissão espontânea, sendo inviável, porém atenuar a pena a quem do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p. 4º da Lei 11.343/2006, conforme fundamentação retro, em seu patamar intermediário, fixando-a em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Quanto ao tópico, respeitado o entendimento ministerial, mostra-se desnecessário o agravamento da sanção penal tendo em vista a evidente demonstração de que a ré apresentou papel de peça fungível na empreitada criminosa, a denotar menor necessidade de resposta social, tornando desproporcional o afastamento de benefício inerente ao quantum da pena imposta.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o aberto, considerando o quantum da pena imposta, observando-se as considerações já expostas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR DANIELLE DE CARVALHO PINTO ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. Fica a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo.

Poderá a ré recorrer em liberdade.

Quanto aos bens apreendidos, deve ser decretada a sua perda em favor da União (CP, art. 91, II).

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA